

WAN FUAD BIN WAN KHALID
lawan
SITI NADERAH BINTI SULIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), Datuk Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)]

Pada : 13 Mei 2022 / 11 Syawal 1443H

Kes Rayuan No. 10000-011-0086-2021
[Rayuan Poligami]

Peguam Syarie Perayu :

Peguam Syarie Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah menfailkan notis rayuan pada 29/7/2021. Perayu berhasrat untuk membuat rayuan ke atas keseluruhan Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes no. 10207-011-0636-2020.

[2] Pada 8/10/2021, Perayu telah menerima pemberitahuan Borang MS30 telahpun siap dan Perayu telah memfailkan alasan rayuan pada 14/10/2021. Pada 9/11/2021 Perayu telah mngambil 1 salinan rekod rayuan bagi penyediaan lagi 5 salinan, namun Perayu tidak ada membuat apa-apa tindakan lanjut sebagaimana kehendak undang-undang. Notis juga telah dikeluarkan kepada Perayu untuk hadir bagi pengurusan kes pada 14/2/2022 dan 17/3/2022 namun Perayu tidak hadir. Notis amaran telah dikeluarkan kepada Perayu pada 18/3/2022.

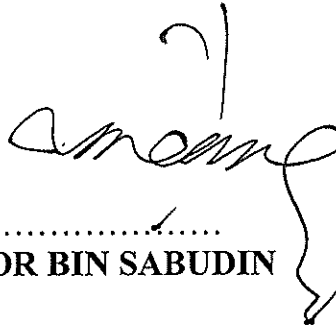
[3] Berdasarkan seksyen 121(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, kami dengan ini bersetuju membuang kes rayuan no. 10000-011-0086-2021 atas alasan tiada kerjasama dan komitmen pihak Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Kronologi Kes dan Notis Amaran kepada Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

1. Kes Rayuan No. 10000-011-0086-2021 **DIBUANG.**

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-



2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-



3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.